



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2026/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas Permohonan sebagai berikut dibawah ini:

MINA, NIK. 6112096002840003, lahir di Punggur Besar, tanggal 20 Februari 1984, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Sasi, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kel/Desa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dengan alamat elektronik email: minasari84@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Arry Sakurianto, S.H., Eko Prabowo, S.H., Eka Amirza, S.H., Pekerjaan Advokat/Pengacara Peradi di Kantor Hukum Advokat/ Pengacara Arry Sakurianto, S.H., dan Rekan, yang beralamat di Jalan Sultan Hamid II No. 88 LT.2 Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, dengan alamat elektronik e-mail: arrysakuriantosh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tertanggal 13 Juni 2026 Nomor 241/SK/Leg.Pdt/2026/PN Mpw, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti surat-surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 8 Juni 2026 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 11 Juni 2026 dengan register Nomor 141/Pdt.P/2026/PN Mpw, dengan uraian sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2026/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon bernama MINA Tempat/tanggal lahir, Punggur Sari, 20 Februari 1984. Anak ke Lima perempuan dari Ayah SANEN Dan Ibu SENNA, Sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 6112-LT-15042026-0038 yang dikeluarkan di Kabupaten Kubu Raya , pada 15 April 2026 Oleh Kantor Pencatatan sipil Kabupaten Kubu Raya.
2. Bahwa Pemohon sejak dilahirkan oleh orang tua Pemohon diberi nama MINA.
3. Bahwa Selanjutnya karena ketidak tahuan Pemohon ternyata pemohon telah memiliki Juga Akta Kelahiran atas nama NURHAYATI, Tempat dan tanggal lahir, Sungai Ambangah 12 Februari 1986, anak ke satu Perempuan dari Suami istri JUMADIN dan ROSMINA, Sesuai bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 23693/DISP/2011, yang dikeluarkan di Sungai Raya pada tanggal 14 Oktober 2011, Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kubu Raya.
4. Bahwa oleh karena Pemohon memiliki 2 (dua) Kutipan Akta kelahiran yang terdiri dari;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 6112 /LT-15042026-0038 yang dikeluarkan di Kbupaten Kubu Raya, pada 15 April 2026 Oleh Kantor Pencatatan sipil Kabupaten Kubu Raya.
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 23693/DISP/2011, yang dikeluarkan di Sungai Raya pada tanggal 14 Oktober 2011, Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kubu Raya.
5. Bahwa oleh karena Akta kelahiran pemohon terdapat 2 (dua) Akta dan tidak boleh mempunyai/ memiliki 2 (dua) Akta, serta untuk tertib administrasi kependudukan, maka pemohon bermaksud untuk mengembalikan atau mencabut berkas salah satu Kutipan Akta kelahiran pemohon tersebut di kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Pontianak yang mana Kutipan Akta kelahiran yang akan dikembalikan dan dicabut adalah Kutipan Akta Kelahiran

Hal. 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2026/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor; 23693/ DISP/2011, yang dikeluarkan di Sungai Raya pada tanggal 14 Oktober 2011, Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kubu Raya.

6. Bahwa untuk pengembalian atau pencabutan berkas tersebut Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat.
7. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut diatas tidak ada yang menaruh keberatan.
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka bersama ini kami mohon kehadiran ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan kiranya memanggil pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk tetap menggunakan nama MINA, Sebagaimana bukti Sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 6112/LT-15042026-0038 yang dikeluarkan di Kabupaten Kubu Raya, pada 15 April 2026 Oleh Kantor Pencatatan sipil Kabupaten Kubu Raya.
3. Menyatakan memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan atau mengembalikan Akta Kelahiran atas nama NURHAYATII, Tempat dan tanggal lahir, Sungai Ambangah 12 Februari 1986, anak ke satu Perempuan dari Suami istri JUMADIN dan ROSMINA, Sesuai bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 23693/ DISP/2011, yang dikeluarkan di Sungai Raya pada tanggal 14 Oktober 2011, Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kubu Raya.
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Kubu Raya, tentang pengembalian / Pencabutan Akta Kelahiran tersebut.

Hal. 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2026/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, pihak Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan uraian dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112096002840003, atas nama Mina, tanggal 2 April 2026, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P- 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-15042026-0038 atas nama Mina, tanggal 15 April 2026 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23693/Disp/2011 atas nama Nurhayati, tanggal 14 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112010104260010 atas nama Kepala Keluarga Mina, tanggal 2 April 2026, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 21 Desember 2021, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat kesemuanya telah bermaterai cukup dan telah dileges, apabila terhadap surat yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan kaidah ketentuan Pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek*, dan apabila ada surat-surat yang merupakan fotokopi dari fotokopi sepanjang berkaitan dan dapat mendukung alat bukti yang lain, dapat

Hal. 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2026/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dipertimbangkan sebagai suatu alat bukti (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan uraian dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya sebagai berikut:

1. Saksi Umi Kalsum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan tidak ada hubungan keluarga hanya teman, serta tidak memiliki hubungan kerja dengan Pemohon
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin mencabut salah satu Akta Kelahirannya dan tetap menggunakan akta kelahiran dengan nama Mina;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Sari RT 004 RW 008 Desa Ambangah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) akta kelahiran;
 - Bahwa pada Akta kelahiran Pemohon tertera nama Pemohon adalah Mina dan Nurhayati;
 - Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertera nama Pemohon adalah Mina;
 - Bahwa tujuan Pemohon mendaftarkan permohonan ini untuk membuat paspor dimana Pemohon mau pergi umroh dan serta menyeragamkan data agar tertib administrasi;
 - Bahwa pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan Pemohon mengajukan permohonan tersebut;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah namun sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa Saksi pernah dilihatkan pemohon bukti surat 2 (dua) Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa pada saat dahulu Pemohon pernah bekerja sebagai TKW di Malaysia sehingga semua kelengkapan seperti Akta Kelahiran sudah disiapkan semua dengan agen atau calo;
 - Bahwa saat ini Pemohon sudah tidak lagi bekerja di Malaysia sekarang sudah di Pontianak;

Hal. 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2026/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin membuat paspor karena Pemohon untuk pergi Umroh;
- Bahwa Pemohon dahulu pernah memiliki paspor yang bernama Nurhayati karena saat itu paspor untuk bekerja di Malaysia namun sekarang sudah tidak ada lagi paspor karena Pemohon tidak bisa membuat paspor karena memiliki data dengan 2 (dua) nama yang berbeda;
- Bahwa Pemohon dari dahulu dipanggil atau dikenal dengan nama Mina;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Pemohon membuat KTP, KK dan Akta Kelahirannya, yang Saksi ketahui semua agen yang buat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

2. Saksi Yulianti Maharani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan tidak ada hubungan keluarga hanya teman, serta tidak memiliki hubungan kerja dengan Pemohon
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin mencabut salah satu Akta Kelahirannya dan tetap menggunakan akta kelahiran dengan nama Mina;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Sari RT 004 RW 008 Desa Ambangah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) akta kelahiran;
- Bahwa pada Akta kelahiran Pemohon tertera nama Pemohon adalah Mina dan Nurhayati;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertera nama Pemohon adalah Mina;
- Bahwa tujuan Pemohon mendaftarkan permohonan ini untuk membuat paspor dimana Pemohon mau pergi umroh dan serta menyeragamkan data agar tertib administrasi;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan Pemohon mengajukan permohonan tersebut;

Hal. 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2026/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Saksi pernahlihatkan pemohon bukti surat 2 (dua) Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada saat dahulu Pemohon pernah bekerja sebagai TKW di Malaysia sehingga semua kelengkapan seperti Akta Kelahiran sudah disiapkan semua dengan agen atau calo;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah tidak lagi bekerja di Malaysia sekarang sudah di Pontianak;
- Bahwa Pemohon ingin membuat paspor karena Pemohon untuk pergi Umroh;
- Bahwa Pemohon dahulu pernah memiliki paspor yang bernama Nurhayati karena saat itu paspor untuk bekerja di Malaysia namun sekarang sudah tidak ada lagi paspor karena Pemohon tidak bisa membuat paspor karena memiliki data dengan 2 (dua) nama yang berbeda;
- Bahwa Pemohon dari dahulu dipanggil atau dikenal dengan nama Mina;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Pemohon membuat KTP, KK dan Akta Kelahirannya, yang Saksi ketahui semua agen yang buat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mengembalikan atau menyerahkan (mencabut atau menyatakan tidak sah) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23693/Disp/2011 atas

Hal. 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2026/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nurhayati (Bukti P-3) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 14 Oktober 2011 dan tetap menggunakan (menyatakan sah) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-15042026-0038 atas nama Mina (Bukti P-2) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 15 April 2026;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Kampung Sasi, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kel/Desa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-4);
- Bahwa Pemohon saat ini memiliki 2 (dua) Kutipan Akta Kelahiran dengan identitas yang berbeda. **Pertama** Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23693/Disp/2011 atas nama Nurhayati lahir di Sungai Ambangah pada tanggal 12 Februari 1986 anak kesatu Perempuan dari suami isteri Jumadin dan Rosmina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 14 Oktober 2011 (Bukti P-3). **Kedua**, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-15042026-0038 atas nama Mina lahir di Punggur Besar pada tanggal 20 Februari 1984 anak ke Lima Perempuan dari Ayah Sanen dan Ibu Senna yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 15 April 2026 (Bukti P-2);
- Bahwa ingin mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23693/Disp/2011 atas nama Nurhayati lahir di Sungai Ambangah pada tanggal 12 Februari 1986 anak kesatu Perempuan dari suami isteri Jumadin dan Rosmina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 14 Oktober 2011 (Bukti P-3) dan tetap menggunakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-15042026-0038 atas nama Mina lahir di Punggur Besar pada tanggal 20 Februari 1984 anak ke Lima Perempuan dari Ayah Sanen dan Ibu Senna yang

Hal. 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2026/PN Mpw



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 15 April 2026 (Bukti P-2);

- Bahwa penyebab munculnya 2 (dua) Kutipan Akta Kelahiran tersebut, karena selama ini Pemohon mengurus dokumen kependudukannya melalui Calo;
- Bahwa tujuan Pemohon memcabut salah satu Kutipan Akta Kelahiran tersebut Adalah agar tertib administrasi, sehingga data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan pada Kutipan Akta Kelahiran menjadi seragam atau sama. Ketidakteraturan tersebut telah menyulitkan Pemohon dalam mengurus Paspor untuk keperluan Pemohon yang hendak ibadah umroh;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan, Hakim akan mempertimbangkan formalitas permohonan terlebih dahulu, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Badan Peradilan berwenang untuk menyelesaikan masalah atas perkara lain dengan Yuridiksi Voluntaire yaitu perkara tanpa sengketa yang bersifat sepihak (ex parte)/ gugatan permohonan;

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 43, menyebutkan bahwa: "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-4) serta keterangan Saksi, ternyata alamat

Hal. 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2026/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Kampung Sasi, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kel/Desa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, yang masih masuk dalam kewenangan yurisdiksi Pengadilan Negeri Mempawah, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut di atas maka selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan pemohon angka 1 (satu) yang mana meminta mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut, hal tersebut hanya dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan maka terhadap petitum angka 1 (satu) dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan petitum angka 4 (empat), Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 47 angka 12, disebutkan bahwa "*Permohonan yang dilarang*:"

- a. *Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;*
- b. *Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;*
- c. **Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta Adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta Adalah sah harus dalam bentuk gugatan;**

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya pada Petitum angka 2 (dua) meminta agar Hakim "*menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk tetap menggunakan nama MINA, Sebagaimana bukti*

Hal. 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2026/PN Mpw



Sebagaimana bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 6112/LT-15042026-0038 yang dikeluarkan di Kabupaten Kubu Raya, pada 15 April 2026 Oleh Kantor Pencatatan sipil Kabupaten Kubu Raya". Selanjutnya, pada Petitum angka 3 (tiga) Pemohon meminta agar Hakim "menyatakan memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan atau mengembalikan Akta Kelahiran atas nama NURHAYATI, Tempat dan tanggal lahir, Sungai Ambangah 12 Februari 1986, anak ke satu Perempuan dari Suami istri JUMADIN dan ROSMINA, Sesuai bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 23693/DISP/2011, yang dikeluarkan di Sungai Raya pada tanggal 14 Oktober 2011, Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kubu Raya". Kemudian, pada Petitum angka 4 (empat) Pemohon meminta agar Hakim "memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Kubu Raya, tentang pengembalian / Pencabutan Akta Kelahiran tersebut";

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi petitum angka 2 (dua), petitum angka 3 (tiga) dan petitum angka 4 (empat) tersebut, Hakim menilai bahwa pada pokoknya Pemohon ingin mencabut atau membatalkan atau **menyatakan tidak sah** Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23693/Disp/2011 atas nama Nurhayati lahir di Sungai Ambangah pada tanggal 12 Februari 1986 anak kesatu Perempuan dari suami isteri Jumadin dan Rosmina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 14 Oktober 2011 (Bukti P-3) dan tetap menggunakan atau **menyatakan sah** Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-15042026-0038 atas nama Mina lahir di Punggur Besar pada tanggal 20 Februari 1984 anak ke Lima Perempuan dari Ayah Sanen dan Ibu Senna yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 15 April 2026 (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan **Putusan Pengadilan** yang telah

Hal. 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2026/PN Mpw



mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta. Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal tersebut disebutkan bahwa pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil bagi penduduk harus memenuhi syarat:

- a. Salinan **Putusan Pengadilan** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Kutipan akta pencatatan sipil yang dibatalkan;
- c. KK; dan
- d. KTP-el;

Menimbang, bahwa mengenai pembatalan akta pencatatan sipil kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada bagian kelima belas Pasal 89 Ayat (1) disebutkan bahwa pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil bagi penduduk harus memenuhi syarat:

- | | Salinan | Putusan |
|----|-----------------------------------|--|
| a. | Pengadilan | yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; |
| b. | Kutipan | akta |
| | pencatatan sipil yang dibatalkan; | |
| c. | KK; dan | |
| d. | KTP-el; | |

Hal. 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2026/PN Mpw



Kemudian lebih lanjut pada ayat (2) Pasal tersebut juga telah disebutkan bahwa selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan akta pencatatan sipil juga dapat dilakukan dengan cara **tanpa melalui putusan Pengadilan/ Contrarius Actus**. Dengan syarat-syarat sebagaimana diatur pada ayat Pasal 89 ayat (4) huruf a diantaranya:

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
2. Dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan;
3. KK;
4. KTP-el; atau
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pembatalan suatu akta pencatatan sipil (dalam perkara *a quo* Kutipan Akta Kelahiran) dapat dilakukan dengan dua cara, yang pertama melalui putusan pengadilan atau yang kedua tanpa melalui putusan pengadilan/ *Contrarius Actus*. Pembatalan Akta Kelahiran yang dilakukan melalui putusan pengadilan dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan dan bukan permohonan, karena produk akhir dari permohonan adalah Penetapan bukan Putusan, sehingga Mahkamah Agung melarang permohonan **untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah**. Pembatalan Akta melalui putusan dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menarik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengeluarkan Akta sebagai pihak atau melalui putusan pidana apabila terdapat tindak pidana pemalsuan surat yang merugikan pihak lain dalam menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam kategori permohonan yang dilarang, maka terhadap materi pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena pada prinsipnya perkara permohonan termasuk yurisdiksi voluntair yang hanya melibatkan satu pihak sata (*ex parte*) yaitu Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara

Hal. 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2026/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Pedata Khusus Buku II Mahkamah Agung, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verkklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 oleh Rezki Fauzi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Hanny Puspasari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik ke dalam Sistem Elektronik Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Hanny Puspasari, S.H., M.H.

Rezki Fauzi, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2. Administrasi Perkara	Rp	100.000,00.
3. Panggilan	Rp	e-summons
4. Materai	Rp	10.000,00.
5. Redaksi	Rp	10.000,00.
6. Biaya PNPB Panggilan	Rp	10.000,00.
Jumlah	Rp.	160.000,00.

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2026/PN Mpw